

DESIGNAZIONE DEI DIPENDENTI

della struttura organizzativa di competenza che operano sotto la diretta autorità del titolare, per il trattamento dei dati personali, e conseguente attribuzione ai soggetti designati di funzioni e compiti specifici

Al dipendente Francesco Caputo
Ufficio/Servizio Affari Generali

AREA Affari Generali

II DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.

Oggetto: Adeguamento dell'atto di nomina a incaricato del trattamento dati personali nell'ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Atto di designazione dei dipendenti/delle persone fisiche preposte alla struttura organizzativa, che operano sotto la diretta autorità del titolare, per il trattamento dei dati personali, e conseguente attribuzione ai soggetti designati di specifici compiti e funzioni, con delega all'esercizio e allo svolgimento degli stessi secondo analitiche istruzioni impartite.

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR);

Rilevato che il suddetto GDPR risulta immediatamente operativo, in tutti gli Stati membri, a decorrere dal 25 maggio 2018;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017*" e, in particolare, l'art. 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo attuativo della delega, e recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR;

Richiamata la deliberazione, in atti, del Consiglio comunale con la quale sono stati definiti gli obiettivi strategici in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali ai fini di dare attuazione alle disposizioni del GDPR e del decreto legislativo di adeguamento;

Considerato che, in forza della suddetta deliberazione, occorre dare corso all'adeguamento gestionale, organizzativo, documentale e procedurale necessario per garantire la sicurezza dei dati conformemente alle disposizioni del GDPR;

Rilevato che, ai fini dell'adeguamento, vanno innanzitutto individuati gli attori, i ruoli e le responsabilità del sistema di sicurezza preordinato a garantire la protezione dei dati personali;

Considerato che l'attuale assetto dei soggetti e delle responsabilità connesse al trattamento dei dati risulta basato sulla disciplina del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito semplicemente "Codice"), nel testo previgente all'adeguamento al GDPR;

Tenuto presente che la disciplina degli incaricati al trattamento dei dati, contenuta nell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, nel testo previgente all'adeguamento al GDPR, prevedeva che *"1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima"*;

Dato atto che, in attuazione delle predette disposizioni, sotto il vigore del D.Lgs. n. 196/2003, nel testo previgente all'adeguamento al GDPR, sono stati adottati gli atti di nomina degli incaricati, in atti;

Visti gli atti di nomina in questione;

Dato atto che il GDPR non prevede espressamente la figura degli "incaricati" e, tuttavia, tale figura può essere implicitamente desunta dall'articolo 29, rubricato *"Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento"*, il quale stabilisce che *"il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri"*;

Rilevato che dalla suddetta disposizione si evince la permanenza del ruolo degli incaricati, da intendersi come persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;

Dato atto che il GDPR e la normativa nazionale di adeguamento, consentono di mantenere le funzioni e i compiti assegnati a figure interne all'organizzazione che, ai sensi del Codice nel testo previgente all'adeguamento al GDPR, ma non anche ai sensi del GDPR, potevano essere definiti come *"incaricati"*;

Considerato che, conformemente alle disposizioni del GDPR, e della normativa interna di adeguamento, il titolare o del responsabile del trattamento possono quindi designare, sotto la propria responsabilità, e all'interno del proprio assetto organizzativo, determinate persone fisiche per attribuire alle stesse specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati, individuando le modalità più opportune per autorizzare dette persone al trattamento dei dati;

Ritenuto che le modalità più opportune siano costituite dalla delega di compiti e funzioni alle persone fisiche designate;

Dato atto che si rende necessario procedere alla designazione delle persone fisiche aventi specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali, e alla delega dell'esercizio e dello svolgimento di tali specifici compiti e funzioni alle persone fisiche designate;

Appurato che l'ordinamento interno del titolare, così come si ricava dallo Statuto e dai Regolamenti in vigore, risulta compatibile con la delega di compiti e funzioni ai soggetti designati;

Richiamato il decreto sindacale n. xx/ 2018, con il quale il titolare del trattamento ha attribuito al sottoscritto dirigente/responsabile P.O. specifici compiti e funzioni connesse al trattamento dei dati personali;

Dato atto che, nel suddetto decreto sindacale, sono espressamente ricompresi anche il compito e la

funzione di identificare e designare, per iscritto e in numero sufficiente a garantire la corretta gestione del trattamento dei dati inerenti la struttura organizzativa di competenza, le persone fisiche della struttura organizzativa medesima, che operano sotto la diretta autorità del titolare, e di attribuire alle persone medesime specifici compiti inerenti al trattamento dei dati inclusa l'autorizzazione al trattamento, impartendo a tale fine analitiche istruzioni, e controllando costantemente che le persone fisiche designate e delegate al trattamento dei dati effettuino le operazioni di trattamento:

- in attuazione del principio di «liceità, correttezza e trasparenza»;
- in attuazione del principio di «minimizzazione dei dati»;
- in attuazione del principio di «limitazione della finalità»;
- in attuazione del principio di «esattezza»;
- in attuazione del principio di «limitazione della conservazione»;
- in attuazione del principio di «integrità e riservatezza»;
- in attuazione del principio di «liceità, correttezza e trasparenza».

Considerata la struttura organizzativa e l'organigramma funzionale degli Uffici e dei servizi;

Dato atto che nella:

Area Affari Generali

Settore Affari Generali

è preposto il dipendente sotto elencato:

NR.	NOME E COGNOME	RUOLO RICOPERTO sotto il vigore del D.Lgs. n. 196/2003 nel testo antecedente l'adeguamento dal GDPR
1	Francesco Caputo	Incaricato trattamento dati personali, sensibili e giudiziari Incaricato della custodia e trattamento dati conosciuti per ragione d'ufficio, password applicativi utilizzati

Rilevato che il dipendente sopra menzionato:

- gestisce, per quanto rientra nelle proprie funzioni, i processi/procedimenti dell'Ufficio;
- effettua, in forza di atto di nomina ad incaricato, in atti, il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di tutti i processi/procedimenti e di tutti i soggetti con i quali il titolare si relaziona nell'ambito della sua attività istituzionale connessa a tutti i processi/procedimenti dell'Ufficio;

Vista la ricognizione dei trattamenti dei dati personali in correlazione ai processi/procedimenti dell'Ufficio, in atti;

Tenuta presente la valutazione di impatto sulla protezione dei dati per i trattamenti che possono presentare un rischio elevato (DPIA);

Considerato che il contenuto dell'atto di nomina a incaricato deve essere aggiornato nell'ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del GDPR;

DESIGNA

- con decorrenza dalla data di ricezione del presente provvedimento, Francesco Caputo, che opera sotto la diretta autorità del titolare, quale persona fisica a cui attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, relativi ai trattamenti rientranti nella struttura organizzativa di competenza, e di seguito elencati, dando atto che i compiti e funzioni attribuite devono essere svolti:

- presso la sede del titolare in Piazza Municipio n. 1 – Squillace (CZ));
- nell'ambito e conformemente alle istruzioni contenute nel presente atto di designazione ^[1]_{SEP}

TRATTAMENTI rientranti nella struttura organizzativa di competenza			
Ufficio	Finalità trattamento	Operazioni trattamento eseguibili	Archivi/Banche dati
Affari Generali	Trattamento dati per atti di competenza ufficio	Protocollo atti in arrivo ed in partenza, gestione documentazione, redazione delibere e determinazioni di competenza del settore, registrazioni atti di matrimonio e variazioni anagrafiche	Cityware, A.N.P.R.

A seguito e per l'effetto della presente designazione, il sottoscritto dirigente/responsabile di Posizione organizzativa (P.O.):

ATTRIBUISCE

- con decorrenza dalla data di ricezione del presente provvedimento, a Francesco Caputo, che opera sotto la diretta autorità del titolare, i compiti e le funzioni analiticamente elencate in calce la presente decreto, con facoltà di successiva integrazione e/o modificazione, dando atto che l'attribuzione di compiti e funzioni inerenti il trattamento dei dati personali non implica l'attribuzione di compiti e funzioni ulteriori rispetto a quelli propri della qualifica rivestita ma conferisce soltanto il potere/dovere di svolgere i compiti le funzioni attribuite dal titolare;

DELEGA

- con decorrenza dalla data di ricezione del presente provvedimento, a Francesco Caputo, che opera sotto la diretta autorità del titolare, il compito di trattare i dati personali inclusi nell'elenco dei trattamenti in precedenza indicati conferendo formale potere e autorizzazione di compiere, secondo le specifiche istruzioni e prescrizioni sotto indicate, tutte le operazioni di trattamento di dati personali attinenti alla funzione rivestita.

La presente designazione e delega:

- costituisce formale autorizzazione a trattare dati personali conformemente al GDPR, alla normativa interna di adeguamento, alle Linee guida delle Autorità di controllo, alle specifiche istruzioni sulle modalità a cui attenersi nel trattamento di seguito indicate e, infine, alle eventuali indicazioni del RPD/PDO;
- ha validità per l'intera durata del rapporto di lavoro;
- viene a cessare al modificarsi del rapporto di lavoro o con esplicita revoca.

DISPONE

- la notificazione personale a Francesco Caputo o, in alternativa la comunicazione personale, con rilascio di apposita dichiarazione di ricevimento dell'atto soprascritto e di assunzione delle funzioni e delle responsabilità delegate.

DÀ ATTO

- che il presente provvedimento sostituisce l'atto di nomina, in atti, adottato sotto il vigore del D.Lgs. n. 196/ 2003 nel testo previgente all'adeguamento al GDPR.

ELENCO DEGLI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI ATTRIBUITI E CONNESSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E SPECIFICHE ISTRUZIONI AI SOGGETTI DESIGNATI

Il titolare del trattamento, per il tramite del sottoscritto dirigente/P.O., ed in forza del principio di «responsabilizzazione», impartisce alla persona fisica designata e delegata al trattamento, e sopra indicata, le istruzioni a cui è obbligata ad attenersi, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge.

In particolare, nella gestione dei processi/procedimenti dell'Ufficio a cui la persona fisica designata al trattamento è preposta e, più in generale, nello svolgimento dell'attività lavorativa presso detto Ufficio, la delega ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali nell'ambito della suddetta attività, e descritte nel documento Registro delle attività di trattamento del titolare viene rilasciata con le seguenti istruzioni che costituiscono cogenti prescrizioni, anche ai fini della responsabilità personale:

- in attuazione del principio di «diceità, correttezza e trasparenza», raccolta, registrazione, elaborazione di dati, agli esclusivi fini dell'inserimento o arricchimento degli archivi/banche dati presenti nell'Ufficio di appartenenza, nell'osservanza delle tecniche e metodologie in atto;
- in attuazione del principio di «minimizzazione dei dati», obbligo di trattamento dei soli ed esclusivi dati personali che si rivelino necessari rispetto alle finalità per le quali sono trattati nell'attività a cui la persona fisica designata e delegata al trattamento è preposta;
- in attuazione del principio di «limitazione della finalità» del trattamento conforme alle finalità istituzionali del titolare e limitato esclusivamente a dette finalità;
- in attuazione del principio di «esattezza», obbligo di assicurare l'esattezza, la disponibilità, l'integrità, nonché il tempestivo aggiornamento dei dati personali, e obbligo di verificare la pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e successivamente trattati;
- in attuazione del principio di «limitazione della conservazione», obbligo di conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e obbligo di esercitare la dovuta diligenza affinché non vengano conservati, nell'Ufficio di competenza, dati personali non necessari o divenuti ormai superflui. Alla conclusione del trattamento, obbligo di assicurarsi che i documenti contenenti dati sensibili vengano conservati in contenitori/armadi muniti di serratura o in ambienti ad accesso selezionato e vigilato, fino alla restituzione;
- in attuazione del principio di «integrità e riservatezza» obbligo di garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, dando diligente e integrale attuazione alle misure logistiche, tecniche informatiche, organizzative, procedurali definite dal titolare, trattando i dati

stessi con la massima riservatezza ai fini di impedire trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

- in attuazione del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», autorizzazione a comunicare o eventualmente diffondere o trasferire all'esterno i dati personali esclusivamente ai soggetti autorizzati e riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute dal titolare del trattamento.

Le stesse istruzioni e prescrizioni cogenti sono obbligatorie anche per il trattamento di dati personali realizzato, interamente o parzialmente, con strumenti elettronici, contenuti in archivi/banche dati o destinati a figurarvi.

In particolare, per tali trattamenti la persona fisica designata e delegata al trattamento ha l'obbligo di utilizzo e gestione attenendosi alle seguenti istruzioni:

- **Password e username (credenziali di autenticazione informatica)**

Le credenziali di autenticazione informatica sono individuali. Non possono essere condivise con altri incaricati del trattamento. La password che la persona fisica designata e delegata al trattamento imposta, con il supporto e l'assistenza, in caso di difficoltà, dell'amministratore di sistema, del custode delle parole chiave o del Dirigente/P.O. dell'Ufficio:

- deve essere composta da almeno otto caratteri o, comunque, dal massimo dei caratteri disponibili;
- non deve essere riconducibile alla persona dell'designato;
- deve essere cambiata almeno ogni 3 mesi dall'designato medesimo.

- **Logout**

La persona fisica designata e delegata al trattamento, al termine di ogni sessione di trattamento ha l'obbligo di uscire dall'applicazione utilizzata e di effettuare il logout.

- **Supporti di tipo magnetico e/o ottico**

La persona fisica designata e delegata al trattamento, ha l'obbligo di:

- proteggere i dati personali archiviati su supporti di tipo magnetico e/o ottico con le stesse misure di sicurezza previste per i supporti cartacei;
- verificare che i contenitori degli archivi/banche dati (armadi, cassettiere, computer, etc.) vengano chiusi a chiave e/o protetti da password in tutti i casi di allontanamento dalla postazione di lavoro;
- evitare che i dati estratti dagli archivi/banche dati possano divenire oggetto di trattamento illecito;
- assicurarsi, in caso di sostituzione del computer utilizzato, che siano effettuate le necessarie operazioni di formattazione;
- di rivolgersi tempestivamente, per difficoltà o questione inerente la sicurezza, al sottoscritto dirigente/P.O.

Squillace, lì 22/07/2022

 Il Dirigente/Responsabile P.O.
Dott.ssa Giuseppina Riccelli

Dichiarazione di ricevimento dell'atto di designazione, autorizzazione e delega sottoscritto e di impegno all'osservanza delle istruzioni

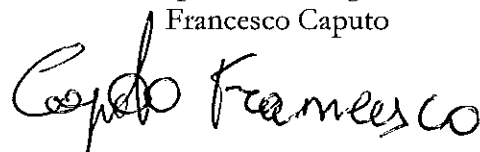
Il sottoscritto Francesco Caputo,

Dichiara

1. di aver ricevuto il sottoscritto atto di designazione, attribuzione e delega al trattamento dei dati personali;
2. di aver attentamente letto e compreso il contenuto di detto atto, e di impegnarsi a osservare tutte le specifiche istruzioni impartite;
3. di obbligarsi a rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati;
4. di dare atto che l'obbligo di riservatezza correlato all'incarico va osservato anche per il tempo successivo alla sua cessazione della designazione medesima.

Squillace, lì 22/07/2022

Il Dipendente designato
Francesco Caputo

Handwritten signature of Francesco Caputo in black ink.